

กำหนดได้เป็นสำคัญ เหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีอ้างต่อศาลเพื่อขอให้ศาลรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณานั้น เหตุดังกล่าวมิใช่ข้อสรุปข้อขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีนี้ภายในระยะเวลาการฟ้องคดี ที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เหตุที่ไม่อาจยื่นฟ้องคดีได้ทันกำหนดระยะเวลา การฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ส่งผลให้มีอาการวิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรง และต้องเข้าพักรักษาตัวตามความเห็นของแพทย์ ณ โรงพยาบาลเปล่งยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ และโรงพยาบาล บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ ยื่นฟ้องคดีต่อศาลนับแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานเพียงพอที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถรวบรวมข้อเท็จจริง เอกสาร และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ และกฎหมายบัญญัติให้ผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หลายช่องทาง โดยการยื่นคำฟ้องด้วยตนเอง ณ ศาลปกครองชั้นต้นที่มีเขตอำนาจ การส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ รวมทั้งด้วยวิธีการ มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการยื่นคำฟ้องต่อศาลแทนผู้ฟ้องคดีได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๓ และข้อ ๒๙ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น เหตุที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจึงมิใช่ เหตุจำเป็นอื่นที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๓๓/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

การฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาล ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้โดยผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องมายื่นคำฟ้องต่อศาลด้วยตนเอง ดังนั้น แม้ช่วงเวลาที่ครบกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีจะเป็นช่วงที่มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ (COVID-๑๙) เหตุดังกล่าวก็ไม่ถือเป็นเหตุจำเป็นอื่นตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๓๖/๒๕๖๔)

๔.๑๐.๓ การเป็นที่สุดของคำสั่งรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลา การฟ้องคดีไว้พิจารณาตามข้อ ๓๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

